PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Accord 2018 sur l'égalité professionnelle

14-86 DGAFP - Accord de 2018 sur l'égalité professionnelle (2 sur 3) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le protocole s'articule autour de 4 axes avec un suivi par un comité de signataires au moins une fois par an.
2. L'article 53 de la loi n° 2012-347 impose une présence de 40 % de chaque sexe au sein des conseils supérieurs.
3. Le congé de paternité est devenu un droit de 11 jours, porté à 18 jours en cas de naissances multiples.

Cadre général et principes fondamentaux

Notion	À retenir
Fondements constitutionnels et législatifs	Principe depuis **1946**. **Art. 1er Constitution 1958** (accès mandats/fonctions), **Art. 6 bis loi 13/07/1983**, **Loi n° 2001-397 du 09/05/2001** (emploi, formation, promotion), **Loi 06/08/2012** (harcèlement).
Objectifs et enjeux de l'égalité réelle	Progrès vers l'**égalité réelle** par l'**exemplarité des employeurs publics**. Lutte contre inégalités (**carrières, parcours, rémunérations, pensions**), stéréotypes et violences. Enjeu : **levier de transformation**.
Architecture et modalités de suivi de l'accord	Protocole en **4 axes**. Suivi par un **comité de suivi** (signataires) **au moins une fois par an**. Bilan annuel présenté au **conseil commun de la fonction publique**.

II. LE DIALOGUE SOCIAL COMME LEVIER DE L'ÉGALITÉ.

Notion	À retenir
Rapports de situation	Élaboration obligatoire à chaque niveau pour produire des **données sexuées** (3 versants de la FP). Rapport annuel présenté au **conseil commun** ; RSC dans les bilans sociaux (comités techniques). RSC remplacé par le **rapport social unique** en **2021**.
Représentation instances	L'**art. 53 de la loi n° 2012-347** impose **40 %** de chaque sexe dans les **conseils supérieurs** (État, territoriale, hospitalière, conseil commun).
Rôle des acteurs	Les **organisations syndicales** visent l'équilibre dans les **CHSCT, CAP ou CCP** ; l'art. 53 ne s'applique pas directement à leurs représentants dans les conseils supérieurs. Employeurs territoriaux : équilibre au collège employeurs du CCFP.

III. ÉGALITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS.

Notion	À retenir
Suppression inégalités salariales	Méthodologie commune d'identification des écarts dans les **3 versants**. Plan d'action incluant mesures de résorption et bilan sexué du **RIFSEEP**. Rémunération maintenue pour **congés maternité, pathologiques, maladie grossesse et adoption**.
Lutte stéréotypes	Sensibilisation pour **tous les agents** et élèves des écoles de service public. Formation de l'ensemble des personnels d'encadrement de la **FPE**. Communications et fiches métier neutres ou avec mention (F/H).
Optimisation recrutement/formation	Jurys/comités : **40 %** minimum de chaque sexe. Présidence alternée. Publication de **statistiques sexuées** (inscrits à admis). Adaptation à l'emploi après interruption de carrière ≥ **1 an**.
Levée freins avancement/mobilité	Emplois supérieurs/direction : **40 %** de chaque sexe (**art. 56 loi 12/03/2012**). Objectif **1/3** de chaque sexe en poste d'ici **2022**. Tableaux d'avancement au choix tenant compte de la situation des sexes.

Articulation vie professionnelle et vie personnelle

Notion	À retenir
Congés parentaux/coparentalité	Congé de paternité rendu **de droit** (**11** jours ou **18** jours si naissances multiples) ; **autorisation spéciale d'absence** créée en **2019** pour **3 des 7** actes médicaux (aussi PMA, PACS).
Information impacts carrière	Élaboration d'un **guide commun** (3 versants) ; **entretien professionnel** proposé avant départ et avant reprise ; **formation d'adaptation** si interruption ≥ **1 an**.
Temps de travail et action sociale	Négociation de **chartes du temps** ; recours au **CET** encouragé ; **télétravail** promu ; **1 000** berceaux crèche (**2019-2021**).

Prévention et lutte contre les violences et le harcèlement

Notion	À retenir
Signalement et traitement	Obligation de dispositif de signalement, traitement et suivi. Accompagné d'une **charte de fonctionnement** de la **DGAFP**. Référent violences désigné dès **2019**. Modalités définies dans les plans d'action au plus tard le **31 décembre 2020**.
Sensibilisation et formation	Thématique **obligatoire** des plans d'action. Formations spécifiques pour **publics prioritaires** (encadrants, RH, représentants du personnel, assistants sociaux, élèves). Accompagnement des victimes : **engagement permanent**.
Responsabilisation et discipline	Mise en œuvre de procédures disciplinaires et répressives (**code pénal**). S'appuient sur la **loi n°83-634 du 13 juillet 1983**. Guide de procédure dès le **premier semestre 2019**.

VI. OUTILS DE MESURE ET INDICATEURS DE SUIVI

Notion	À retenir
Socle commun d'indicateurs	Données sur **effectifs (physiques/ETP)**, **âge**, **recrutements**, **rémunérations (par PCS)**, **carrières**, **congés**, **CET** et **action sociale**.
Méthodologie et calendrier	Déploiement **progressif** : premiers RSC dans les bilans **2014** (année 2013), méthodologie des écarts de rémunération dès **2019** ; diagnostic mobilité et signalements violences au plus tard le **31 décembre 2020**.
Ressources et rapports	Rapport annuel produit par la **DGAFP** ; rapport de situation comparée dans les **bilans sociaux** ; base : **loi n° 2017-86** et **protocole d'accord du 08/03/2013**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'obligation de 40 % de chaque sexe pour les membres des conseils supérieurs avec les représentants des organisations syndicales.
- ⚠ Confondre le rapport annuel présenté au CCFP avec le rapport de situation comparée intégré aux bilans sociaux devant les comités techniques.
- ⚠ Oublier que certaines mesures comme le congé de paternité s'appliquent de manière différenciée selon le versant de la fonction publique.
- ⚠ Ne pas distinguer l'égalité des rémunérations comme garantie statutaire des méthodes de déploiement progressif pour la FPT et la FPH.
- ⚠ Ignorer que la responsabilité disciplinaire en cas de harcèlement repose sur le code pénal et la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Sigles et définitions

CCFP	conseil commun de la fonction publique, instance de dialogue social
DGAFP	Direction générale de l'administration et de la fonction publique
RIFSEEP	dispositif relatif à la rémunération des agents publics
RSC	rapport de situation comparée présenté devant les comités techniques
CET	compte épargne temps permettant de stocker des jours de repos
FPE	fonction publique de l'Etat

Auto-test

1. Quelle est la proportion minimale de chaque sexe imposée dans les conseils supérieurs ?
2. Combien de jours de congé de paternité sont accordés pour des naissances multiples ?
3. Quelle instance reçoit le bilan annuel de l'accord ?
4. À partir de quelle durée d'interruption de carrière une formation d'adaptation à l'emploi est-elle systématiquement proposée ?
5. Quel document doit intégrer le rapport de situation comparée ?

Réponses : **1.** 40 % · **2.** 18 jours · **3.** Le conseil commun de la fonction publique · **4.** 1 an · **5.** Les bilans sociaux

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.